

Señora
Lucia Fonseca de Arenas
Carrera 4 a # 41- A 78
Barrio Santa Ines
Boyaca

SEGURO SOCIAL
Para Siempre

RESOLUCION No.

01195 1 7 JUN. 2002

Por medio de la cual se resuelve un recurso de Reposición

**LA COORDINADORA NACIONAL DE ATENCION AL PENSIONADO
INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL**

En Uso de sus facultades legales y

CONSIDERANDO

Que el día 21 de marzo de 2000, falleció el señor **FRANCISCO ANTONIO ARENAS** identificado con C.C.# 4.038153, afiliación No.904038153 de la Seccional Boyaca.

Que mediante resolución No. 352 del 26 de enero de 1999, el Instituto de Seguros Sociales Nivel Nacional concedió pensión por vejez al señor **FRANCISCO ANTONIO ARENAS** a partir del 01 de febrero de 1999, en cuantía mensual de \$ 1.868.974.

Que inicialmente el monto de la pensión se obtuvo del promedio de lo devengado ó cotizado durante el tiempo que le hacia falta a la fecha de entrada en vigencia el sistema para cumplir los requisitos para la pensión actualizado con el I.P.C. y que se tuvo en cuenta para esta resolución fue el tiempo comprendido entre octubre de 1993 a marzo de 1998, arrojando un ingreso base de liquidación la suma \$2.076.638, al cual se le obtiene el 90% para establecer el monto de la pensión.

Que a folio 31 del expediente se observa que el señor **FRANCISCO ANTONIO ARENAS ARAGON**, interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la resolución No. 352 de 1999, con el fin de que la pensión de vejez, se reconociera a partir del 17 de marzo de 1998 y se cancelara el retroactivo a que hubiere lugar.

Que mediante resolución No.1688 del 17 de abril del 2000, la Coordinadora Nacional de Atención al Pensionado desató el recurso de reposición estableciendo que efectivamente se debería reconocer la pensión a partir del 17 de marzo de 1998, fecha en que cumplió los 60 años de edad, que como quiera que para dicha fecha ya contaba con el tiempo para la pensión.

Que practicada la nueva liquidación y al promediar lo devengado o cotizado al ISS para pensiones durante el tiempo que le hacia falta a la fecha de entrar en vigencia el sistema para cumplir requisitos, esto es de abril de 1994 a marzo 17 de 1998 de un ingreso base de liquidación de \$ 1.287.556.00 del cual se obtiene el 90% para el monto de la pensión, lo cual da como mesada de \$ 1.158.800, lo anterior teniendo en cuenta que los salarios reportados y devengados por el trabajador durante dicho periodo son ostensiblemente inferiores a los contemplados en la primera liquidación.

Que dado el valor real de la pensión de vejez a reconocer encuantia inicial es de \$ 1.158.800 a partir del 17 de marzo de 1998 se genera un retroactivo en cuantía de \$ 5.140.219, el cual fue girado al empleador Banco Central Hipotecario, según consignación del 22 de agosto de 2000, realizado en el Banco de Bogotá ala cuenta No. 0333376997.

Lucas

01195 1 7 JUN 2002

Que es de anotar, que para el momento en se profirió el acto administrativo No 1688 del 17 de abril de 2000, modificando la fecha de causación de la pensión de vejez y concediendo dicho retroactivo, el asegurado **FRANCISCO ANTONIO ARENAS**, ya había fallecido, pues según registro de defunción obrante a folio 3, el deceso ocurrió el 21 de marzo de 2000.

Que la solicitud de sobreviviente se resolvió mediante acto administrativo NO. 00055 del 24 de enero de 2001, concediéndose a partir del 21 de marzo de 2000 en cuantía de \$ 41.480 ordenándose cancelar a la señora **ANA LUCIA FONSECA DE ARENAS**, la suma de \$21.518.900 como retroactivo, dejándose en suspenso la cuota correspondiente al señor **JAVIER**, hasta tanto se allegará copia de la sentencia de curaduría, desconociéndose las modificaciones a que había sido sometida la prestación de vejez.

Que mediante resolución No. 4170 del 14 de diciembre de 2001, se modificó la resolución No. 00055 de enero 24 de 2001, mediante la cual se había reconocido la pensión de sobrevivientes a la señora **ANA LUCIA FONSECA DE ARENAS** en calidad de cónyuge superstite, y se reactivó el 50% de **FRANCISCO JAVIER ARENAS FONSECA**, como hijo invalido del causante, ordenando cancelar el retroactivo previo descuento del mayor valor pagado.

Que mediante oficio fechado 21 de marzo del 2001, el Banco Central Hipotecario explica que cuando conoció del reconocimiento de la pensión de vejez por parte del ISS al señor **ARENAS ARAGON**, le pagó hasta el mes de marzo de 1999 el valor de la mesada pensional por jubilación, que para ese momento era de \$1.724.150.00 (un año después de haber cumplido 60 años de edad).

Que a folio 8 reposa escrito del Banco Central Hipotecario, donde le informa al señor **FRANCISCO ANTONIO ARENAS**, que el banco le concede pensión de jubilación a partir del 01 de octubre de 1992 y hasta que cumpla los 60 años de edad o de la fecha que reúna los requisitos para obtener la pensión de vejez del ISS, concluyéndose que por ser una pensión compartida el retroactivo pertenece a la entidad jubilante y el mayor valor entre la pensión de vejez y la de jubilación debe ser asumido por el BCH.

Que de lo expuesto se establece que la resolución No. 4170 del 14 de diciembre de 2001, impugnada se encuentra ajustada a derecho por lo que es procedente confirmarla.

Que en consecuencia,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar en todas y cada una de las partes la resolución No. 4170 del 14 de diciembre del 2001, por medio del cual modifíco la resolución N. 00055 de enero 24 de 2001, en la que se reconoció la pensión de sobrevivientes a la señora **ANA LUCIA FONSECA DE ARENAS**, en calidad de cónyuge y en representación de su hijo **FRANCISCO JAVIER ARENAS FONSECA** hijo mayor de edad inválido.



Foja No 3
Señora
Ana Lucia Fonseca de Arenas

SEGURO SOCIAL
Para Siempre

01196 17 JUN. 2002

ARTICULO SEGUNDO: Notificar la presente resolución a la señora **ANA LUCIA FONSECA DE ARENAS** e informar que se concede el Recurso de Apelación ante la Gerencia Nacional del Pensionado.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, a los

huy Marina Giraldo

LUZ MARINA GIRALDO VELEZ
Coordinadora Nacional de Atención al Pensionado(E).

Nota. En caso de que la presente resolución no pueda notificarse personalmente será notificado por medio de edicto que se fijará el día de desfijado el de de en la Seccional.

08 JUL. 2002

Martha C. Santos / 18-06-02

19 JUL. 2002

Eee